

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/5929

הצעת חוק לשיקום מהיר של מבנים שניזוקו במלחמת עם כלביא (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

תיקון חוק התכנון 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹ –
והבנייה

(1) בסעיף 62א –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בפסקה (13ב), אחרי פסקת משנה (א) יבוא :

"(1א) תוכנית לפי פסקת משנה (א)(1), לעניין מבנה הטעון
חיזוק כהגדרתו בסעיף 70א, יכול שתהיה תוכנית לרישוי
מהיר כאמור בסעיף 14א1;";

(2) אחרי פסקה (24) יבוא :

"(24א) קביעת הוראות בתוכנית לשיקום מבנה שנהרס
כהגדרתה בסעיף 70י, בהתאם להוראות סעיף 70א
ובכפוף לתנאים הקבועים בסימן ד'1;

(24ב) קביעת הוראות בתוכנית לשיקום מבנה שנהרס
והוספת שטח לבנייה במגרש אחר, כהגדרתה בסעיף 70י,
לפי הוראות סעיף 70יב ובכפוף לתנאים הקבועים בסימן
ד'1;

(24ג) קביעת הוראות של תוכנית מפורטת בתוכנית
לפינוי ובינוי במתחם פינוי ובינוי ששטחו כולל מגרשים
שבכולם או ברובם נמצא מבנה שנהרס כהגדרתו בסעיף
70י או מתחם כאמור שמנהל הרשות הממשלתית

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

להתחדשות עירונית נתן לגביו אישור מקדמי כמשמעותו בסעיף 14(ג) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ובלבד שמספר יחידות הדיור החדשות הכלולות בה אינו עולה על 200;";

(ב) בסעיף קטן (ד)(א1) –

(1) בפסקאות משנה (א) ו-(ב), בכל מקום, במקום "(24)" יבוא "(24ב)";

(2) בפסקת משנה (ד), אחרי "70א" יבוא "או מבנה שנהרס כהגדרתו בסעיף 70" ובמקום "70ג או 70ה" יבוא "70ג, 70ה או 70יב";

(ג) בסעיף קטן (ה1), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) תוכנית מפורטת לפי סעיף קטן זה יכול שתהיה תוכנית לרישוי מהיר כאמור בסעיף 145א1.1;";

(ד) אחרי סעיף קטן (ה1) יבוא:

"(ה2) אישרה הוועדה המחוזית תוכנית כוללת להתחדשות עירונית כהגדרתה בסעיף 64(ב), יראו תוכנית מפורטת החלה בשטח שעליו חלה התוכנית הכוללת להתחדשות עירונית כתוכנית בסמכות ועדה מקומית ובלבד שמתקיימים בה התנאים האלה:

(1) התוכנית המפורטת חלה במגרש שבו נמצא מבנה שנהרס כהגדרתו בסעיף 70י;

(2) התוכנית המפורטת אינה סותרת את התוכנית הכוללת להתחדשות עירונית, ואולם ועדה מקומית תהיה מוסמכת לכלול בתוכנית כאמור, על אף האמור בתוכנית הכוללת להתחדשות עירונית, עניינים המפורטים בסעיף קטן (א), למעט פסקאות (4א), (6), (8), (16) ו-(17) שבו;

(3) על ועדה מקומית המוסמכת לדון בתוכנית מפורטת כאמור בפסקה (1) לא יחולו הוראות סעיף קטן (א)(24א) ו-(24ב), וכן הוראות סעיפים קטנים (א1) ו-(2א) לגבי מגרשים שנקבעו בעניינם הוראות לעניין התחדשות עירונית בתוכנית כוללת להתחדשות עירונית והוראות

סימן ד'1 ;

(4) תוכנית מפורטת לפי סעיף קטן זה יכול שתהיה תוכנית לרישוי מהיר כאמור בסעיף 145א1. ;

(2) אחרי סעיף 70ט יבוא :

"סימן ד'1 – תוכנית לשיקום של בניינים שנהרסו

הגדרות – סימן ד'1 70. בפרק זה –

"מבנה שנהרס" – בניין שהיה נמצא במגרש המיועד לפי תוכנית גם למגורים, שמתקיימים בו כל אלה :

(1) 70% לפחות משטח הבנייה הכולל שלו שימש כדין למגורים ובכלל זה לשטחי שירות למגורים ;

(2) הוא היה בן שתי קומות מעל פני הקרקע לפחות והיו בו ארבע יחידות דיור שנבנו בו לפי היתר לפחות ; לעניין זה תובא בחשבון קומת עמודים אך לא תובא בחשבון קומה עליונה ששטחה פחות ממחצית שטחה של הקומה שמתחתיה ;

(3) הבניין נהרס או שלפי חוות דעת מהנדס מבנים, כהגדרתו בסעיף 1266ג, הוא ניזוק במידה שלא ניתן לגור בו דרך קבע או במידה המסכנת את המחזיקים בו, בניינים סמוכים או את הציבור המחייבת את הריסתו, והכול – עקב פעולות מלחמה על ידי כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל או עקב פעולות איבה של ארגון עוין לישראל או פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על ידי צבא הגנה לישראל ;

"תוכנית שיקום" – תוכנית לשיקום מבנה שנהרס או תוכנית לשיקום מבנה שנהרס והוספת

שטחי בנייה במגרש אחר ;

"תוכנית לשיקום מבנה שנהרס" – תוכנית מיתאר
מקומית או תוכנית מפורטת, החלה על
מגרש שבו נמצא מבנה שנהרס, שמטרתה
בנייתו מחדש ;

"תוכנית לשיקום מבנה שנהרס והוספת שטחי
בנייה במגרש אחר" – תוכנית מיתאר
מקומית או תוכנית מפורטת, החלה על
מגרש שבו נמצא מבנה שנהרס וכן על מגרש
אחר שלא נמצא בו מבנה שנהרס, שנקבע בה
כי ניתן יהיה לממשה במגרש האחר רק
בכפוף לבנייתו מחדש של המבנה שנהרס.

תוכנית לשיקום מבנה שנהרס
70יא. (א) בתוכנית לשיקום מבנה שנהרס רשאית
הוועדה המקומית לכלול אחד או יותר מהנושאים
האלה :

(1) הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה,
במגרש שבו נמצא המבנה שנהרס (בסעיף זה
– המגרש), מעל פני הקרקע, ובלבד שהשטח
הכולל המותר לבניה במגרש, לאחר הגדלתו,
לפי פסקה זו ולפי כל תוכנית, מעל פני
הקרקע, לא יעלה על 200% משטח הבנייה
הכולל של המבנה שנהרס מעל פני הקרקע
או על שטח התכסית המותרת לבנייה
במגרש על פי התוכנית מוכפל בעשרים, לפי
הקטן (בסעיף זה – שיעור הגדלת השטח
הכולל); לעניין זה, שטח הבנייה לשם בניית
מרחב מוגן ייכלל במסגרת ההגדלה של
השטח הכולל המותר לבנייה ;

(2) הנושאים המנויים בסעיף 70ב(א)(2)
עד (4).

(ב) הוראות סעיף 70ב(ב) יחולו על תוכנית
לשיקום מבנה שנהרס בשינויים המחויבים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) –

(1) בתוכנית לשיקום מבנה שנהרס הכוללת לפחות שני מגרשים גובלים שבכל אחד מהם נמצא מבנה שנהרס, והיא כוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי סימן ז' לגבי אותם מגרשים לפחות, רשאית הוועדה המקומית לקבוע אחד או יותר מאלה:

(א) שיעור הגדלת השטח הכולל בכל המגרשים יהיה עד 250% משטח הבנייה הכולל מעל פני הקרקע של המבנים שנהרסו בכל המגרשים כאמור או משטח התכנית המותרת לבנייה בכל המגרשים האמורים מוכפל ב-25, לפי הקטן;

(ב) בשטח המגרשים כאמור – שינוי ייעוד לשטח ציבורי פתוח;

(2) שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו, בהתחשב, בין השאר, בערכי הקרקע במרחב התכנון ובנסיבות הריסתם של המבנים שנהרסו, כי לעניין מרחב תכנון מקומי, כולו או חלקו, יחול אחד או יותר מאלה:

(א) שיעור הגדלת השטח הכולל במגרש יהיה עד 225%, 250% או 275%;

(ב) שטח הבנייה לשם בניית מרחב מוגן לא ייכלל במסגרת ההגדלה של השטח הכולל המותר לבנייה.

תוכנית לשיקום מבנה שנהרס 70יב. (א) בתוכנית לשיקום מבנה שנהרס והוספת שטחי בנייה במגרש אחר רשאית הוועדה

והוספת שטחי בנייה
במגרש אחר

המקומית לכלול אחד או יותר מהנושאים האלה :

(1) (א) הגדלת השטח הכולל המותר

לבנייה במגרש שלא נמצא בו המבנה שנהרס (בסעיף זה – המגרש האחר), מעל פני הקרקע, ובלבד ששיעור ההגדלה במגרש האחר לא יעלה על 150% משטח הבנייה הכולל של המבנה שנהרס, מעל פני הקרקע, או על שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש שבו נמצא המבנה שנהרס על פי התוכנית מוכפל ב-14, לפי הקטן, ויהיה ביחס סביר לעלויות ביצוע העבודות במבנה שנהרס כפי שיפורטו בתוכנית; לעניין פסקת משנה זו יחולו פסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף 70ב(א)(2), כפי שהוחלו בסעיף 70א(ב); כללה התוכנית כמה מגרשים שבהם מבנים שנהרסו, או מגרשים אחרים, לא יעלה שיעור הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לפי פסקת משנה זו בכל המגרשים האחרים יחד על 150% משטח הבנייה, מעל פני הקרקע, של כל המבנים שנהרסו כאמור או על שטח התכסית המותרת לבנייה בכל המגרשים שבהם נמצאו המבנים שנהרסו מוכפל ב-14, לפי הקטן;

(ב) הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש האחר וכן הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש שבו נמצא המבנה שנהרס, ובלבד שמתקיימים כל אלה :

(1) סך ההגדלה בשני המגרשים לא יעלה על השיעור האמור בפסקת משנה (א), ויחולו לעניין זה פסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף 70א(א)(1);

(2) במגרש שבו נמצא המבנה שנהרס, שיעור השטח הכולל המותר לבנייה לאחר הגדלתו לפי פסקת משנה זו ולפי כל תוכנית אחרת, מעל פני הקרקע, לא יעלה על 200% משטח הבנייה הכולל של המבנה שנהרס, מעל פני הקרקע, או על שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש האמור על פי התוכנית מוכפל ב-20, לפי הקטן, בניכוי השטח שהוגדל לפי פסקת משנה זו במגרש האחר;

(2) הנושאים המנויים בסעיף 70ג(א)(2) עד (4), ולעניין זה, בכל מקום בפסקאות האמורות, במקום "המבנה הטעון חיזוק" ייקראו "המבנה שנהרס".

(ב) הוראות סעיף 70ב(ב) יחולו על תוכנית לשיקום מבנה שנהרס בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור, במקום "המבנה הטעון חיזוק" ייקראו "המבנה שנהרס" ובמקום "70ב" יקראו "70א".

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו, בהתחשב בין השאר בערכי הקרקע במרחב התכנון ובנסיבות הריסתם של

המבנים שנהרסו, כי יחולו אחד או יותר מאלה:

(1) שיעור הגדלת השטח הכולל
כמשמעותו בסעיף קטן (א)(1) יהיה עד
175%, 200% או 225%;

(2) שטח הבנייה לשם בניית מרחב מוגן
לא ייכלל במסגרת ההגדלה של השטח
הכולל המותר לבנייה.

קביעת הוראות לשם מתן היתר
70יג. (א) תוכנית שיקום תכלול את כל ההוראות
המאפשרות מתן היתר מכוחה, בלא צורך באישור
תוכנית נוספת טרם מתן ההיתר.

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א),
בתוכנית שיקום יתקיים אחד מאלה:

(1) היא תחול על המגרשים בתחומה כפי
שהיו ערב אישורה;

(2) היא כוללת חלוקה למגרשים כאמור
בסעיף 69(1) ונקבעו בה הוראות לאיחוד
וחלוקה לפי סימן ז' ;

(3) היא כוללת חלוקה למגרשים כאמור
בסעיף 69(1), ונקבע בה מתחם לאיחוד
וחלוקה ללא הוראות איחוד וחלוקה וכן
נקבע בה כי לא יינתן היתר מכוחה אלא
לאחר אישור חלוקה חדשה במתחם לפי
סעיף 128א.

(ג) תוכנית שיקום יכול שתהיה תוכנית לרישוי
מהיר כאמור בסעיף 145א1.

המועד להגשת תוכנית שיקום
70יד. לא תוגש תוכנית שיקום לפי סימן זה לגבי מגרש
בו נמצא מבנה שנהרס לאחר שחלפו שנתיים
מהמועד בו ארע האירוע שבעקבותיו הפך הבניין
שנמצא באותו מגרש למבנה שנהרס; כללה
התוכנית כמה מגרשים שבהם נמצאו מבנים
שנהרסו יחושב המועד האמור בסעיף זה מהיום בו
ארע האירוע המאוחר מבין האירועים

שבעקבותיהם הפכו הבניינים שנמצאו באותם מגרשים, כולם או חלקם, למבנים שנהרסו.

תנאים להפקדה
ולאישור

70טו. בלי לגרוע מהוראות סעיף 61א(ג), לא תקבל הוועדה המקומית החלטה על הפקדת תוכנית שיקום או על אישורה, אלא אם כן מתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

(1) הונחה בפני הוועדה המקומית חוות דעת בכתב מאת מהנדס הוועדה המתייחסת להיתכנות סבירה לתכנון מתחמי כהגדרתו בסעיף 70 ולהשפעתה של התוכנית המוצעת על אפשרות סבירה לתכנון מתחמי עתידי;

(2) חוות הדעת שהגיש מהנדס הוועדה לפי סעיף 61א(ג)(4)(ה) קבעה כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים והתשתיות נותנים מענה לצרכים הנובעים מהתוכנית;

(3) לעניין תוכנית שיקום הכוללת הוספת שטחים לצורכי ציבור לפי סעיף 70ב(א)(3), כפי שהוחלו בסעיף 70א(א)(2), או לפי סעיף 70ג(א)(3), כפי שהוחלו בסעיף 70ב(א)(2), או לעניין תוכנית לפי סעיף 70א(ג)(1) הכוללת הוראות לעניין שינוי ייעוד לשטח ציבורי פתוח – הונחה לפני הוועדה המקומית חוות דעת בכתב מאת מהנדס הוועדה המתייחסת לסוג הצורך הציבורי הנדרש, לנחיצותו בשטח התוכנית ובסביבתו ולהשתלבותו במבנה לרבות האפשרות לכניסה נפרדת לשימושים הציבוריים.

דחיית תוכנית
שיקום

70טז. אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מסמכותה של הוועדה המקומית לדחות תוכנית שיקום, אם מצאה, משיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים, או כלכליים או בשל העדר מענה ראוי של תשתיות וצורכי ציבור לצרכים הנובעים מהתוכנית, כי יש לדחות את התוכנית, או אם מצאה כי יש להעדיף תכנון מתחמי כהגדרתו בסעיף 70 או בשל כך

בלבד שהתוכנית אינה תואמת תוכנית מיתאר
כוללנית; הוועדה המקומית תפרט בכתב את
הנימוקים לדחייה כאמור.";

(3) בסעיף 86א(א), אחרי "5,000 מ"ר" יבוא "או לפי סימן ד'1";

(4) אחרי סעיף 128 יבוא:

"חלוקה חדשה 128א. (א) על אף האמור בסימן זה, לעניין תוכנית
מוסכמת לעניין שיקום –
תוכנית שיקום – בסעיף 70ג(ב)(3), איחוד מגרשים או חלוקה חדשה
הוראות מיוחדות – או איחוד וחלוקה, שמתקיימים לגביה כל התנאים
המפורטים להלן (בסימן זה – חלוקה חדשה
מוסכמת), תאושר בדרך המפורטת בסעיף זה:

(1) החלוקה החדשה כוללת את כל
המתחם לאיחוד וחלוקה שנקבע בתוכנית
השיקום;

(2) ניתנה הסכמתם של כל הבעלים
הנוגעים בדבר לחלוקה החדשה;

(3) אין בחלוקה החדשה סטייה
מהוראות תוכנית השיקום.

(ב) מגיש תוכנית השיקום או בעל קרקע שחלה
עליה התוכנית, רשאי להגיש לרשות הרישוי בקשה
לאישור חלוקה חדשה מוסכמת (בסעיף זה –
בקשה); מגיש הבקשה יצרף לבקשה את כל אלה:

(1) הסכמתם של כל הבעלים הנוגעים
בדבר לחלוקה החדשה המוסכמת;

(2) טבלת הקצאה המפרטת את הבעלים
בחלקות הנכנסות ובחלקות היוצאות;

(3) תוכנית לצורכי רישום התואמת את
החלוקה החדשה המוסכמת וכן את תוכנית
השיקום ואת החלוקה למגרשים שנקבעה
בה.

(ג) (1) הוגשה לרשות הרישוי בקשה לאישור

חלוקה חדשה מוסכמת לפי סעיף זה, וראתה כי מתקיימים לגביה כל התנאים שנקבעו בו, תפרסם בעיתון, על חשבון מגיש הבקשה, הודעה המפרטת את מהות הבקשה לחלוקה חדשה מוסכמת והקובעת את המועד להגשת טענות לפי סעיף קטן (ד);

(2) הודעה כאמור בפסקה (1) תוצג במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שעליהם חלה הבקשה, במשך התקופה להגשת טענות לפי סעיף קטן (ד);

(3) הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) תפורסם גם באתר האינטרנט של הוועדה המקומית ותצורף לה הבקשה שהוגשה.

(ד) הטוען שלא מתקיימים התנאים שנקבעו בסעיף זה לאישור חלוקה חדשה מוסכמת, רשאי להעביר לרשות הרישוי את טענותיו בכתב בליווי תצהיר, בתוך 30 ימים ממועד הפרסום המאוחר בעיתון לפי סעיף קטן (ג)(1).

(ה) חלפה התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), תאשר רשות הרישוי את החלוקה החדשה המוסכמת, אלא אם כן מצאה שלא לאשרה בשל טענות שנטענו לפי סעיף קטן (ד).

(ו) רשות הרישוי רשאית להתנות את אישור הבקשה כאמור בסעיף קטן (ה), בהפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות לפי סעיף 197 עקב אישור הבקשה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 197א, בשינויים המחויבים.

(ז) דין חלוקה חדשה מוסכמת שאושרה לפי סעיף זה כדין תוכנית מפורטת שאושרה על ידי הוועדה המקומית לכל דבר ועניין.

(ח) (1) נכנסה לתוקף חלוקה חדשה

מוסכמת לפי סעיף זה, תאשר רשות הרישוי את התוכנית לצורכי רישום כאמור בסעיף קטן (ב)(3) בתוך 30 יום ותגיש למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות² (בסעיף זה – המנהל), את התוכנית לצורכי רישום התואמת את תוכנית השיקום ואת החלוקה החדשה המוסכמת שאושרה לפי סעיף זה; בתוך חודשיים מהיום שהועברה התוכנית לצורכי רישום למנהל, יאשרה ככשרה לרישום בהתאם לפקודת המדידות ולחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969, אם מצא כי התוכנית ראויה לרישום כאמור.

(2) בתוך חודשיים מהיום שאושרה תוכנית לצורכי רישום ככשרה לרישום לפי סעיף קטן (א), יעביר יושב ראש הוועדה המקומית ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר את התוכנית לצורכי רישום כאמור, את העתק תוכנית השיקום כאמור בסעיף קטן (א) על תשריטיה כשהוא חתום על ידיו ואת החלוקה החדשה המוסכמת שאושרה לפי סימן זה, ורשם המקרקעין ירשום את החלוקה בהתאם לתוכנית לצורכי רישום, לתוכנית השיקום ולחלוקה החדשה המוסכמת, בתוך חודשיים מהיום שהועברו אליו התוכנית לצורכי רישום, העתק התוכנית והחלוקה החדשה כאמור.

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות הוראות ותנאים שלפיהם, בעל קרקע שחלה עליה תוכנית השיקום או מגיש הבקשה לפי סעיף זה, יגיש את התוכנית לצורכי רישום

² חוקי א"י, כרך ב', (ע) 1368, (א) 1393.

התואמת את התוכנית ואת החלוקה למגרשים שנקבעה בה, למנהל, ולאחר שתאושר על ידיו בתוך חודשיים ככשרה לרישום כאמור בפסקה (2), יגיש בעל קרקע או מגיש הבקשה כאמור ללשכת רישום המקרקעין את התוכנית לצורכי רישום ואת העתק תוכנית השיקום על תשריטיה, ורשם המקרקעין ירשום את החלוקה בהתאם לתוכנית לצורכי רישום ולתוכנית השיקום בתוך חודשיים מהיום שהועברו אליו התוכנית לצורכי רישום והעתק התוכנית כאמור.

(4) אי-שמירת המועדים האמורים בסעיף קטן זה, לא תפגע בתוקפה של החלוקה החדשה ובזכויות שנרכשו עם כניסתה לתוקף של החלוקה החדשה המוסכמת.

(ט) הוראות סעיפים 126 ו-127(ד) יחולו גם על בקשה לחלוקה חדשה מוסכמת שאושרה לפי סימן זה, ואולם הסיפה לסעיף 126(ב) ולסעיף 127(ד), החל במילים "אולם מותר" – לא תקרא;

(5) בסעיף 145א –

(א) בכותרת השוליים, המילים "לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה" – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (א) –

(1) האמור בהגדרה "תוכנית לרישוי מהיר" יסומן כפסקה (1) ולפניה יבוא "כל אחת מאלה:";

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) תוכנית שיקום כהגדרתה בסעיף 70, תוכנית לפי סעיף 62א(א)(13ב1) לעניין מבנה שנהרס, כהגדרתו בסעיף 70, או תוכנית מפורטת שאינה סותרת את התוכנית הכוללת להתחדשות עירונית שהוגשה לוועדה

המקומית לפי סעיף 62א(ה2) ומתקיימים בה התנאים
שקבע שר הפנים לפי סעיף קטן (ה).";

(ג) בסעיף קטן (ד) –

(1) האמור בו יסומן כפסקה (1) ובה, במקום "כאמור בסעיף
קטן(א)" יבוא "תוכנית לרישוי מהיר כאמור בפסקה (1) להגדרה
שבסעיף קטן (א)";

(2) אחרי פסקה (1) יבוא :

"(2) הוראות סעיף זה יחולו על תוכנית לרישוי מהיר
כאמור בפסקה (2) להגדרה שבסעיף קטן (א), החלה על
ארבעה מגרשים רצופים לכל היותר שערך מי שרשאי
לערוך בקשה להיתר למימוש התוכנית לרישוי מהיר; שר
הפנים רשאי לקבוע בתקנות כאמור סעיף קטן (ה)
הוראות אחרות לעניין שטח התוכנית או מספר המגרשים
הכלולים בה.";

(ד) בסעיף קטן (ח), במקום "70ב או 70ד" יבוא "70ב, 70ד, 70יא או
70יב";

(6) אחרי סעיף 266ד יבוא :

"פטור מאגרה 1266ד. המבקש היתר לפי תוכנית לשיקום מבנה שנהרס,
להיתר לפי תוכנית כהגדרתה בסעיף 70י, פטור מאגרה שנקבעה לפי
לשיקום מבנה סעיף 265(17).";
שנהרס

(7) בתוספת השלישית, בסעיף 19(ב), אחרי פסקה (10א) יבוא :

"(10ב) (א) על השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה של דירת
מגורים שניתן מכוח תוכנית שיקום כאמור בסימן ד'1 לפרק ג',
יחול היטל בשיעור רבע ההשבחה; שיעור ההיטל כאמור יחול על
כלל ההשבחה הנובעת מתוכנית כאמור גם אם היא נובעת
מעניינים אחרים נוספים המפורטים בסעיף 62א(א) או (א1),
שנכללו במסגרת אותה תוכנית.

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), במגרש אחר כמשמעותו
בסעיף 70יב(א)(1), היטל בשיעור רבע ההשבחה יחול רק על חלק
ההשבחה ששיעורו שווה ליחס שבין שטחי הבנייה שנוספו

למגרש האחר לפי הסעיף האמור ובין כלל השטח הכולל המותר לבנייה שנוסף למגרש האחר מכוח אותה תוכנית, ועל יתרת ההשבחה יחול היטל בשיעור מחצית ההשבחה.

(ג) על השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה של דירת מגורים במגרש שבו נמצא מבנה שנהרס כהגדרתו בסעיף 70, מכוח תוכנית שאינה תוכנית כאמור בפסקת משנה (א) שבין מטרותיה שיקומו של המבנה שנהרס, תחול חובת תשלום היטל בשיעור רבע ההשבחה, ואולם שיעור ההיטל לפי פסקת משנה זו יחול רק לגבי חלק מההשבחה שהיה חל עליו שיעור ההיטל האמור בפסקת משנה (א) אילו ניתן היתר לפי תוכנית כאמור בפסקת משנה (א), ועל יתרת ההשבחה ישולם היטל בשיעור מחצית ההשבחה.

(ד) הוראות פסקה זו לא יחולו במתחם פינוי ובינוי.

חוק התכנון והבנייה². בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד תום שנתיים מיום פרסומו, יקראו את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כך שבתוספת השלישית, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) על אף האמור בסעיף זה, לעניין תוכנית פינוי ובינוי למבנים שנהרסו, רשאית רשות מקומית לקבוע עד יום 31 בדצמבר 2025 כי לא תחול לגביה חובת תשלום היטל וקביעתה כאמור תגבר על קביעה שקבעה לפי סעיף קטן (ב)(1), ככל שנקבעה; על קביעה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), בשינויים המחויבים; בסעיף קטן זה, "תוכנית פינוי ובינוי למבנים שנהרסו" – תוכנית פינוי ובינוי שמתקיימים בה כל אלה:

(1) שטח כולל מגרשים שבכולם או ברובם נמצא מבנה שנהרס כהגדרתו בסעיף 70, אשר נהרס או ניזוק כאמור באותה הגדרה בתקופה שמיום 13 ביוני 2025 ועד יום _____*;

(2) כל שטח התוכנית או רובו אינו כלול באזור שהרשות המקומית קבעה לגביו לפי סעיף קטן (ב) שלא תחול בו חובת תשלום היטל."

תיקון חוק המקרקעין 3. בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 –

² המועד יקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.
³ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

(1) בסעיף 60(א), במקום "ובעלי הדירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (להלן – המשקמים) החליטו" יבוא "והחליטו בעלי הדירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף וששני שלישים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (להלן – המשקמים)";

(2) אחרי סעיף 60 יבוא:

"שיקום בניין 60א. (א) בסעיף זה, "מבנה שנהרס" ו"תוכנית שנהרס במקרים מסוימים" – כהגדרתם בסעיף 70 לחוק התכנון והבנייה.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 60, על הקמתו מחדש או תיקונו של מבנה שנהרס לפי תוכנית שיקום יחולו הוראות סעיף 5א(א1), (א2) ו-(ב) וסעיפים 5ב עד 5ה לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידת אדמה), התשס"ח–2008⁴, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בכל מקום, במקום "תוכנית החיזוק" יקראו "תוכנית שיקום", במקום "עסקה לפי תוכנית החיזוק" יקראו "עסקה לפי תוכנית שיקום" ובמקום "עסקה ראשונה לפי תוכנית החיזוק יקראו "עסקה ראשונה לפי תוכנית שיקום";

(2) בסעיף 5א(א2), בכל מקום, במקום "קטן (א)" יקראו "60 לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969";

(3) בסעיף 5א(ב), במקום "סעיף זה" יקראו "סעיף 60 לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969";

(4) בסעיף 5ב(א), במקום "בסעיף זה, "יזם" יקראו "בסעיף זה ובסעיפים 5ג עד 5ה – "יזם", "עסקה לפי תוכנית שיקום", במקום "כהגדרתו" יקראו "כהגדרתם"

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 154.

ובסופו יקראו –

”עסקה ראשונה לפי תוכנית

שיקום” – עסקה לפי תוכנית

שיקום שנחתמה על ידי אחד

מבעלי הדירות בבית

המשותף, שלא קדמה לה

עסקה לפי תוכנית שיקום בין

אותו יזם ובין בעל דירה אחר

באותו בית משותף.”;

(5) בסעיף 5ג(א)(1), במקום הסיפה החל

במילים ”עם השיעור הנדרש” יקראו ”עם

השיעור הנדרש לשם הגשת בקשה למפקח

לפי סעיף 60 לחוק המקרקעין, התשכ”ט–

1969 בתוך שלוש שנים מיום שנחתמה

עסקה ראשונה כאמור.”;

(6) בסעיף 77ב, במקום ”59י”, יבוא

”60”.

4. תיקון חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע”ז–2017⁵ –
התחדשות עירונית
(הסכמים לארגון
עסקאות)

(1) בכל מקום, במקום ”עסקת פינוי בינוי או עסקה לפי תוכנית החיזוק”

יבוא ”עסקת פינוי בינוי, עסקה לפי תוכנית החיזוק או עסקה לפי תוכנית

שיקום”;

(2) בסעיף 1 –

(א) במקום ההגדרה ”הסכם לארגון עסקת התחדשות עירונית”

יבוא:

”הסכם לארגון עסקת התחדשות עירונית” – הסכם לארגון

עסקת פינוי בינוי, הסכם לארגון עסקה לפי תוכנית

החיזוק או הסכם לארגון עסקה לפי תוכנית שיקום”;

⁵ ס”ח התשע”ז, עמ’ 616.

(ב) אחרי ההגדרה "הסכם לארגון עסקה לפי תוכנית החיזוק" יבוא :

"הסכם לארגון עסקה לפי תוכנית שיקום" – הסכם או מסמך אחר, שעניינו ארגון בעלי הדירות בבית משותף לשם קידום עסקה לפי תוכנית שיקום לגבי הבית המשותף, ושמתקיימים לגביו שני אלה :

(1) הוא אינו עסקה לפי תוכנית שיקום ;

(2) הוא כולל, בין השאר, התחייבות של בעל הדירה שלא לנהל משא ומתן או שלא להתקשר בכל הסכם אחר לעניין ארגון בעלי הדירות באותו בית משותף או קידום עסקה לפי תוכנית שיקום בדרך אחרת, לגבי אותו בית משותף, אלא בהסכמת הצד השני להסכם ;

(ג) אחרי ההגדרה "עסקה לפי תוכנית החיזוק" יבוא :

"עסקה לפי תוכנית שיקום" – חוזה בין יזם לבין בעל דירה בבית משותף, אשר על פיו מתחייב בעל הדירה למכור את זכויותיו בו, כולן או מקצתן, לצורך ביצוע תוכנית שיקום, שמצורף לו ייפוי כוח מבעל הדירה ליזם או לעורך דין מטעמו לביצוע הפעולות הנדרשות למימוש החוזה, ושכולל, בין השאר, את כל העניינים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "עסקה לפי תוכנית החיזוק" ;

(ד) אחרי ההגדרה "תוכנית החיזוק" יבוא :

"תוכנית שיקום" – כהגדרתה בסעיף 70 לחוק התכנון והבנייה."

(3) בסעיף 6 –

(א) בכותרת השוליים, אחרי "תוכנית החיזוק" יבוא "או לפי תוכנית שיקום" ;

(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "הסכם לארגון עסקה לפי תוכנית החיזוק" יבוא "או הסכם לארגון עסקה לפי תוכנית שיקום" ;

(ג) בסעיף קטן (ב)(2), אחרי "בעסקה לפי תוכנית החיזוק" יבוא "או בעסקה לפי תוכנית שיקום, לפי העניין, ואחרי "ההסכמים לארגון

עסקה לפי תוכנית החיזוק" יבוא "או ההסכמים לארגון העסקה לפי תוכנית שיקום, לפי העניין";

(4) בסעיף 14, במקום "ארגון עסקת פינוי בינוי או ארגון עסקה לפי תוכנית החיזוק" יבוא "ארגון עסקת פינוי בינוי, ארגון עסקה לפי תוכנית החיזוק או ארגון עסקה לפי תוכנית שיקום".

תיקון חוק הרשות 5. הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו–2016 –
הממשלתית להתחדשות עירונית

(1) בסעיף 2 –

(א) בהגדרה "מיזם להתחדשות עירונית", אחרי "תוכנית החיזוק" יבוא "או תוכנית שיקום";

(ב) אחרי ההגדרה "תוכנית החיזוק" יבוא:

"תוכנית שיקום" – כהגדרתה בסעיף 70 לחוק התכנון והבנייה;";

(2) בסעיף 7א(2), בסופו יבוא "לרבות כפי שהוחל בסעיף 60א לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969";

(3) בסעיף 17א(א), בהגדרה "מיזם להתחדשות עירונית" בסופה יבוא "או בינוי במסגרת תוכנית שיקום";

(4) בסעיף 18 –

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או תוכנית שיקום";

(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "תוכנית החיזוק" יבוא "או תוכנית שיקום";

(5) בסעיף 19ג(ג), אחרי "תוכנית החיזוק" יבוא "או תוכנית שיקום".

6. תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 6. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 –
מקרקעין (שבח ורכישה)

(1) בכותרת פרק חמישי, בסופה יבוא "או תוכנית שיקום";

⁶ ס"ח התשע"ו, עמ' 234.
⁷ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

(2) בסעיף 49לב –

(א) אחרי ההגדרה "עסקה ראשונה לפי תוכנית החיזוק" יבוא:

"עסקה ראשונה לפי תוכנית שיקום" – כהגדרתה בסעיף 5ב לחוק החיזוק כפי שהוחל בסעיף 60א לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969;";

(ב) אחרי ההגדרה "זכויות בניה לפי תוכנית החיזוק בדרך של הריסה" יבוא:

"זכויות בנייה לפי תוכנית שיקום" – זכויות לבנייה נוספת שהוקנו לפי הוראות תוכנית שיקום;";

(ג) אחרי ההגדרה "תוכנית החיזוק" יבוא:

"תוכנית שיקום" – כהגדרתה בסעיף 70 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965;";

(3) בסעיף 49לב(2), אחרי "בדרך של הריסה" יבוא "או לפי תוכנית שיקום";

(4) בסעיף 49לב(3א), בהגדרה "יזם", אחרי "בדרך של הריסה" יבוא או לשם בינוי לפי תוכנית שיקום;";

(5) בסעיף 49לג –

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או מזכויות בנייה לפי תוכנית שיקום";

(ב) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, אחרי "בדרך של הריסה" יבוא "או מזכויות בנייה לפי תוכנית שיקום, לפי העניין";

(2) בפסקה (2), בסופה יבוא "או בהתאם לתוכנית שיקום, לפי העניין".

ד ב ר י ה ס ב ר

מלחמת "עם כלביא" הותירה אחריה נזקים נרחבים למבנים ולתשתיות ברחבי הארץ כתוצאה ממטחי הטילים ששוגרו במהלכה. מאות מבני מגורים נהרסו או ניזוקו קשות עד כדי כך שאינם ראויים למגורים. המצב הנוכחי דורש מענה חקיקתי מהיר ויעיל שיאפשר שיקום מזורז של המבנים שנפגעו, תוך מתן תמריצים כלכליים ותכנוניים שיעודדו ויזרזו את השיקום.

החקיקה הקיימת בתחום התכנון והבנייה אינה נותנת מענה הולם למצב החירום שנוצר. הליכי התכנון הקיימים ארוכים ומורכבים, ההיטלים והאגרות מהווים נטל כלכלי משמעותי, ואין די תמריצים לעודד בעלי נכסים לשקם את מבניהם. הדבר עלול להוביל לעיכוב משמעותי בשיקום האזורים שנפגעו ולפגיעה בזכויות התושבים לדיור הולם.

לאור האמור, מוצע לקבוע הסדרים תכנוניים, כלכליים וקנייניים שיקלו ויזרזו את תהליך הבנייה מחדש של אותם המבנים, כך שתתאפשר חזרתם המהירה ככל הניתן של מי שביתו נהרס במתקפות הטילים.

בהיבט התכנוני – מוצע להעניק סמכות לוועדות המקומיות לאשר תוכנית לשיקום מבנה שנהרס שהיא תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מפורטת שחלה על מגרש שבו נמצא בניין שנהרס במתקפת הטילים ומטרתה בניית הבניין מחדש. בתוכניות אלה יהיו רשאויות הוועדות המקומיות להעניק זכויות בנייה נוספות לבתים שנהרסו, בשיעורים המוצעים בהצעת החוק.

כן, מוצע להעניק סמכות לוועדה המקומית לאשר תוכנית כאמור תוך הוספת שטחי הבנייה במגרש אחר שלא נמצא בו המבנה שנהרס, אך להתנות את מתן הזכויות במגרש האחר בהקמת הבניין שנהרס. שיעור הגדלת זכויות הבנייה המוצע נקבע בין היתר בשים לב להיבט הכדאיות הכלכלית של המיזם מחד גיסא ולעובדה כי במקרים הנדונים חלק מעלויות המיזם ממומנות באמצעות הפיצויים להם זכאים בעלי המבנים שנהרסו מהמדינה מאידך גיסא. בנוסף, רשאית הוועדה המקומית במסגרת תוכניות אלה להוסיף שטחי שירות ושימושים לצורכי ציבור וכן לקבוע הוראות לעניין חנייה, אף בסטייה מהוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה).

עוד מוצע לקבוע תנאים שיבטיחו כי התוכנית נותנת מענה ראוי של תשתיות וצורכי ציבור לצרכים הנובעים ממנה. לשם כך, מוצע לקבוע הוראות לעניין היחס של תוכנית זו לתוכניות אחרות – תוכנית כוללת ותוכנית כוללת להתחדשות עירונית. כן, מוצע לקבוע כי תוכנית שיקום כאמור תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן היתר מכוחה בלא צורך באישור תוכנית נוספת טרם מתן ההיתר.

בנוסף, מוצע להעניק לוועדות המקומיות סמכות לאשר תוכניות מפורטות לפינוי ובינוי במתחמי פינוי ובינוי, אם ברוב המגרשים באותו מתחם נמצאים מבנים שנהרסו ואם מדובר בתוכנית בהיקף מוגבל הכוללת עד 200 יחידות דיור חדשות, וכן לאפשר הגשת תוכנית שיקום במסלול של תוכנית מצומצמת לפי סעיף 86א לחוק התכנון והבנייה.

על מנת להבטיח שתכניות שיקום כאמור יקודמו במהירות, מוצע לקבוע את המועד שעד אליו יהיה ניתן להגיש תוכנית שיקום. לכן מוצע כי המועד האמור יהיה עד שנתיים מהמועד בו ארע האירוע שבעקבותיו נהרס המבנה.

עוד מוצע להוסיף את סעיף 128א לחוק התכנון והבנייה, המאפשר אישור מהיר של חלוקה חדשה (איחוד וחלוקה) בהסכמת כל הבעלים, בתנאי שהיא תואמת את תוכנית השיקום ואינה סוטה ממנה. רשות הרישוי תפרסם הודעה על הבקשה ותקבע מועד להגשת טענות, ולאחר מכן תוכל לאשר את החלוקה.

בנוסף, מוצע לקבוע כי ניתן יהיה להגיש תוכניות לשיקום מבנים שנהרסו במסלול מהיר של "תוכנית לרישוי מהיר" הקבוע היום בסעיף 145א1 לחוק התכנון והבנייה ביחס לתוכניות לעמידות מבנים מפני

רעידות אדמה. תוכניות לשיקום מבנים שנהרסו דומות במאפייניהן ובהיקפן לתוכניות לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה ויש מקום לאפשר הליך רישוי מהיר המשולב עם ההליך התכנוני.

עוד מוצע לקבוע פטור מאגרה למבקש היתר לפי תוכנית שיקום ולקבוע שיעור היטל השבחה נמוך יותר בשיעור של רבע מההשבחה על מבקש היתר כאמור.

בהיבט הקנייני – מוצע לקבוע הוראות שיקלו על התארגנות בעלי הזכויות בבניינים שנהרסו לשקמם ולהקימם מחדש. לשם כך, מוצע לתקן את חוק המקרקעין, התשכ"ט–1969, כך שהרוב הנדרש לקבלת החלטה על שיקום בניין שנהרס ירד מ-75% ל-66% מבעלי הדירות בבית המשותף. בנוסף, מוצע להחיל את ההוראות החלות היום על התארגנות בעלי דירות וקידום עסקאות על ידי יזמים בתחום ההתחדשות העירונית גם על שיקום בניין שנהרס – כך לעניין החובות החלות על היזם לכנס אסיפה של בעלי הדירות בבית המשותף, למסור מסמך עיקרי הצעה, לעדכן את בעלי הדירות בחתימת עסקה ראשונה, לנהוג בשקיפות ועוד, וכך גם לעניין החלת הוראות חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז–2017, גם ביחס לעסקה לפי תוכנית השיקום.

בהיבט המיסוי – מוצע להשוות את מעמדם של עסקאות לשיקום בניין שנהרס לזה של עסקאות אחרות בתחום ההתחדשות העירונית כך שגם על עסקאות אלה יחולו ההקלות בתחום מיסוי מקרקעין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בסיוון התשפ"ה (23.06.2025)